

KÄUFER-ACADEMY · CHECKLISTE

Vertraulichkeitsvereinbarung/NDA prüfen

Ohne unterschriebene **Vertraulichkeitsvereinbarung** (NDA: steht für „Non-Disclosure Agreement“) bekommst du keine weiterführenden Informationen wie den Unternehmensnamen. Auf DUB wird sie digital abgeschlossen, wenn du Interesse bekundest. Sie ist ein Standarddokument, und für Standarddokumente gilt: einmal gegenprüfen, dann unterschreiben. Diese Liste zeigt dir, worauf es dabei wirklich ankommt.

1 Diese sieben Punkte prüfst du

☐ Gegenstand	Was gilt als vertraulich? Üblich sind alle Informationen zum Unternehmen, einschließlich der Identität des Verkäufers.
☐ Laufzeit	Zwei bis drei Jahre ab Unterzeichnung sind üblich. Deutlich längere Fristen kannst du ansprechen.
☐ Erlaubte Dritte	Anwalt, Steuerberater und Finanzierungspartner musst du einbeziehen dürfen. Ohne das kannst du weder prüfen noch finanzieren.
☐ Abwerbe- und Kontaktverbot	Gehört in jede NDA. Angemessen: zwei Jahre, mit Ausnahmen für öffentliche Stellenanzeigen und Bewerbungen aus eigenem Antrieb.
☐ Rückgabe und Löschung	Auf Verlangen des Verkäufers, wenn die Gespräche enden. Automatische Backups müssen ausgenommen sein, sonst ist die Pflicht nicht erfüllbar.
☐ Keine pauschale Vertragsstrafe	Ein fester Strafbetrag unabhängig vom Schaden ist kein Marktstandard und oft ohnehin unwirksam.
☐ Beweislast	Sie darf nicht auf dich abgewälzt werden. Das Gesetz regelt das ausreichend, die NDA muss dazu nichts sagen.

2 Ansprechen oder unterschreiben?

Die häufigste Ursache für abgebrochene Gespräche in dieser Phase ist eine zerredete NDA. Verhandle nur, was dich wirklich trifft, und unterschreibe den Rest.

Ansprechen und streichen lassen	Unterschreiben, nicht diskutieren
Pauschale Vertragsstrafe bei Verstoß.	Abwerbe- und Kontaktverbot für zwei Jahre.
Anwalt, Steuerberater oder Bank dürfen nicht eingebunden werden.	Rückgabe oder Löschung auf Verlangen.
Löschpflicht ohne Ausnahme für automatische Backups.	Nutzung der Informationen nur für diese Transaktion.
Beweislast für die Vertraulichkeit liegt bei dir.	Gerichtsstand am Sitz des Verkäufers.
Pauschale Kundenschutzklausel.	Vertraulichkeit auch über die Identität des Verkäufers.

3 Bevor du unterschreibst

Die NDA verpflichtet dich zu nichts außer Vertraulichkeit

Sie ist kein Vorvertrag. Du musst weder kaufen noch ein Angebot abgeben, und du kannst die Gespräche jederzeit beenden. Umgekehrt gilt dasselbe für den Verkäufer. Unterschreiben heißt nur: Du bekommst jetzt die Informationen zu sehen, die du für deine Einschätzung brauchst.

Kleinigkeiten zu verhandeln kostet dich den Deal

Wer bei einem zweiseitigen Standarddokument jeden Halbsatz kommentiert, wirkt unerfahren und langsam. Berater haben mehrere Interessenten und arbeiten mit denen weiter, die vorankommen. Findest du keinen der Punkte aus Abschnitt 2 links, unterschreibe ohne Änderungswunsch. Bist du unsicher, lass einmal einen Anwalt draufschauen, statt selbst zu redigieren.